大塘村13组三产综合楼项目建设工地“6·5” 事故调查报告

发布日期：2020-07-31 09:23 撰稿人：西乡塘应急管理局 来源：西乡塘应急管理局

2020年6月5日15时30分许，南宁市西乡塘区安吉街道办大塘村13组三产综合楼项目建设工地内，一名工人在施工过程中从高处坠落，经送医院抢救无

万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故

府办〔2014〕49号）和《西乡塘区人民政府关于明确辖区生产安全事故调查工作有关问题的通知》（西府发〔2009〕40号）的有关规定，城区政府批准成立

项目建设工地“6·5”事故调查组（以下简称事故调查组），由城区应急管理局牵头，政府办、纪委监委、住建局、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组

作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事故的经过

经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）项目工程概况。

项目概况：南宁市大塘村13组三产综合楼项目工程位于南宁市新康路南面，是南宁市西乡塘区安吉街道办事处大塘村委13队与广西汇豪宙业房地产开发

第三产地项目。

工程规模：项目共两栋三产综合楼，地下室一层，项目总建筑面积35914.09㎡。

2019年5月17日，南宁市规划管理局对工程项目核发《建设工程规划许可证》，许可证号为：建字第450107201910279。

2019年12月25日，南宁高新技术产业开发区管理委员会对工程项目建设单位广西汇豪宙业房地产开发有限公司下达《行政处罚决定书》（编号：高新城

令该单位改正“未取得建筑工程许可证擅自开工建设的行为”并处20万元罚款。

（二）相关参建单位情况。

1. 项目建设单位。广西汇豪宙业房地产开发有限公司（以下简称汇豪宙业公司）为项目的建设单位。汇豪宙业公司成立于2014年11月19日，公司类型为

资或控股），法定代表人为陈Y，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450100322581450Q(1-1)），经营范围为房地产开发经营（凭资质证经营）；房地产

品信息咨询，投资策略咨询，物业管理咨询，二手房信息咨询；房地产居间、代理、行纪。注册资本为：壹仟万圆整，营业期限为：2014年11月19日 至 203

2. 工程监理单位。广西正峰工程项目管理咨询有限公司（以下简称正峰项目咨询公司）为大塘村13组三产综合楼项目工程监理单位，公司成立于2009年

限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为何W景，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91450105695358868T），经营范围为建设工程项目管理

理、市政公用工程监理、机电安装工程监理等（以上项目凭资质证经营）。注册资本为：叁佰万圆整，营业期限为：2009年09月24日 至 2029年09月24日。

持有《房屋建筑工程建设监理单位资质等级证书》（编号：E145005986-4/1），资质类别及等级为建房屋建筑工程监理甲级；有效期至2020年12月08日

2018年11月16日正峰项目咨询公司与汇豪宙业公司签订《建设工程监理合同》。

3. 工程施工单位。广西华川建设工程有限公司（以下简称华川建设公司）为大塘村13组三产综合楼项目工程施工单位，公司成立于2000年08月15日，

（自然人投资或控股），法定代表人为李K，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91450100718895974G(5-3)），经营范围为市政公用工程施工，房屋建

程施工，公路路面与公路路基工程施工等（以上项目取得相应资质证后方可经营）；房地产开发投资及经营，建筑工程技术咨询（以上项目凭资质证经营）。

营业期限为：长期。

持有《建筑业企业资质证书》（编号：D245009369），资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑工程施工总承包贰级；电子与智能化工程

2021年03月21日。

持《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2012〕000155（4-3）号），有效期：2018年07月10日至2021年07月10日。

2019年1月25日，华川建设公司与汇豪宙业公司签订《建设工程施工合同》。合同约定工程规模和主要内容：项目总建筑面积35914.09㎡，共两栋产业综

上设裙楼二层，其中裙楼一层架空停车，二层商业，三层以上是办公楼。主要建设内容为土建工程、给排水工程、电气暖通安装工程、门窗工程及相关配套

合同约定了发包人及承包人双方各自的安全生产管理职责。明确项目安全生产的达标目标及相应事项的约定。

华川建设公司安排该项目经理为陆C智，施工员兼安全员梁J、梁K幸。

4. 工程劳务分包单位。广西德让建筑劳务有限公司（以下简称德让建筑劳务公司）为大塘村13组三产综合楼项目工程劳务分包单位，公司成立于2016
限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为符Y萍，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91450100MA5KDLP016(1-1)），经营范围为建筑劳务分
程施工、消防设施工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程等（凭资质证经营）；展览展示服务，保洁服务等（凭资质证经营）；销售：建筑材料（除危险
（具体项目以审批部门批准为准）。注册资本为：壹仟万圆整，营业期限为：长期。

持有《建筑业企业资质证书》（编号：D345053700），资质类别及等级为施工劳务不分等级；有效期至2023年05月31日。

持有《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2018〕000492（4-3）号），有效期：2018年06月29日至2021年06月29日。

2019年2月15日，德让建筑劳务公司与华川建设公司签订《南宁市西乡塘区安吉街道办大塘村13组三产综合楼项目1＃、2＃楼及地下室工程建设工程劳
劳务作业范围为依据承包人提供的施工设计图纸、图纸会审纪要以及施工过程中所有的设计变更资料。具体工作范围包括（1）基础、地下室及裙楼；（2）
（4）水电安装工程；（5）不包括的工程内容和工作范围。

合同约定了发包人及承包人双方各自的安全生产管理职责，明确了“对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全、文明施工及所发生的安全事故
方面的内容。

德让建筑劳务公司安排该项目负责人为陈D云，施工员（现场管理员）为刘H涛。

（三）事发施工段工程组织实施情况。

2020年5月，按照工程建设合同的约定，施工工作内容由华川建设公司安排，具体安排工人由德让建筑劳务公司负责，2020年6月4日下午，施工员梁
工作，其中2号楼23层的工作内容为“割钢筋头、清理建筑垃圾”。2020年6月5日，德让建筑劳务公司安排杂工丘H柱在2号楼23层进行割钢筋头、清理建筑

二、事故现场勘验情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

1. 事故发生地点位于南宁市西乡塘区安吉街道办大塘村13组三产综合楼项目建设工地2号楼第23层。

2. 2020年6月5日15时30分许，事故当事人丘H柱（死者），工作点位于2号楼第23层后梯厅，工作面位于消防通风井口边沿，丘H柱站在井口边沿使用
位拉结筋，井口已筑有圈梁，工作面的圈梁与地面直线距离约2.5米，工作场所未发现相关工作支架和梯子（见勘验笔录）。

3. 2020年6月5日15时30分许，事故当事人丘H柱（死者）站在后梯厅消防通风井口边沿工作，井口长约1.8米，宽约1.2米（见勘验笔录）。

4. 事故当事人丘H柱（死者）从第23层消防通风井口坠落后，冲破2楼消防通风井口上的盖板坠落至1楼地面，现场未发现安全带，2楼消防通风井口
（见勘验笔录）。

三、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过。

2020年6月5日上午，德让建筑劳务公司安排杂工丘H柱在2号楼23层按照华川建设公司派工的内容进行割钢筋头、清理建筑垃圾作业。作业前，华川建
全教育，《普工（杂）工班组安全活动记录表》的“安全生产活动内容”中明确：“1.要求工人戴好安全带、安全帽、劳保鞋、防护手套、防护面罩；2.要使用
部有井口时，应先把井口固定封盖好后确认安全后才能工作;”等内容。

2020年6月5日15时30分许，丘H柱到2号楼第23层后梯厅作业，通过地面堆放的活动砖块攀爬至2.5米高的消防通风井口违规作业，冒险站在井口边沿
使用切割机切割井口上方墙壁偏位拉结筋，因身体无有效支撑，重心不稳，不慎从井口边沿掉到井中，沿着第23层消防通风井坠落到2楼并冲破2楼消防通
时，2楼消防通风井口设置有盖板）坠落1楼地面。

（二）事故应急救援处置情况。

1. 丘H柱坠到2号楼1楼时，在项目工地巡查的华川建设公司施工员梁J听见2号楼方向有异响，随后过去查看情况，发现丘H柱倒在2号楼1楼地面，他立
的项目经理陆C智，陆C智立即安排公司车辆将伤者送到附近的南宁市第六人民医院进行救治，丘H柱经抢救无效死亡。

2. 接到事故报告后，城区政府领导和应急管理局、公安分局、住建局、安吉街道办事处等相关单位领导及工作人员先后赶到现场对事故开展初步调查取

3. 事故发生后，德让建筑劳务公司相关负责人及人员立即联系死者家属并积极做好安抚伤者家属等善后工作。

4. 事故发生后，德让建筑劳务公司与死者家属协商，达成了工伤死亡赔偿协议。

（三）人员伤亡和经济损失。

事故导致丘H柱死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为110万元。

四、事故直接原因和事故性质

经调查认定，事故的直接原因是德让建筑劳务公司工人丘H柱，在未佩戴安全带的情况下违规作业，冒险站在2.5米高的消防通风井口边沿处使用切割
结筋，因身体无有效支撑，重心不稳，不慎掉到井中，坠落到地面身亡，具体分析如下：

（一）事发消防通风井口圈梁构筑情况及违规作业情况。据勘查，事发井口已筑有圈梁，工作面的圈梁与地面直线距离约2.5米，井口长约1.8米，宽

（1）安全操作规程：施工单位华川建设公司2012年9月30日发布的《安全生产操作规程》第32项普工（杂工）安全操作规程：“1.钢筋切割工人必须佩
鞋、防护手套、防护面罩进行安全防护；2.在高出自身身高的地方作业要使用龙门架工作，佩戴好安全帽、安全带后方可作业，严禁攀爬到墙体或其他构筑
边洞口应先把洞口固定封闭确认作业环境安全后再进行施工”。

（2）安全技术交底：2020年3月1日，华川建设公司对施工工人进行安全技术交底明确：“钢筋切割工人必须佩戴安全带、安全帽、劳保鞋、防护手套
在高出自身身高的地方作业要使用龙门架工作，佩戴好安全帽、安全带后方可作业，严禁攀爬到墙体或其他构筑物上施工；作业时遇到临边洞口应先把洞口
后再进行施工。”等方面要求。事故当事人丘H柱在交底记录表上签名。

工人丘H柱，违规作业，未佩戴安全带冒险站在2.5米高的消防通风井口边沿高处作业，身体无有效支撑，重心不稳，不慎从井口坠落，造成事故的发生

（二）事故死亡人员的死因情况。南宁市第六人民医院、南宁市公安局明秀派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，丘H柱死亡原因为“

（三）事故性质。调查认定，大塘村13组三产综合楼项目建设工地“6·5”事故是一起生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

德让建筑劳务公司：履行安全生产管理职责不到位，事故发生当天，虽然安排有现场管理人员，但事故发生时，现场管理人员未在现场，未能及时发现
高2.5米处作业时，不佩戴安全带的违规行为①；安全教育培训落实不到位，企业虽建立安全生产教育和培训档案，但未如实记录安全生产教育和培训的时
核结果等情况②；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六款和第二十五条的规定。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六款：“ 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违
反操作规程的行为。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人

六、对有关责任单位和人员的处理意见

1. 德让建筑劳务公司，对事故发生负有责任③，建议由南宁市西乡塘区应急管理局依法处理。

2. 丘H柱，男，德让建筑劳务公司工人，未严格遵守本单位的安全生产操作规程，冒险违规作业，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条应
于其在事故中死亡，建议免于追究安全生产违法责任。

3. 符Y萍，女，德让建筑劳务公司法定代表人，是该公司安全生产第一责任人，履行安全生产职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和
《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三款，对事故发生负有责任⑥，建议由南宁市西乡塘区应急管理局依法处理。

4. 陈D云，男，德让建筑劳务公司项目负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并制止工人丘H柱违规操作的生产安全事故
任。建议由德让建筑劳务公司按公司规定进行处理并将处理结果报南宁市西乡塘区应急管理局备案。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生
定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”

④第一百零四条：“生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度
照刑法有关规定追究刑事责任。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生
定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”

七、事故防范措施建议

德让建筑劳务公司要严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生，深刻吸取事故教训，举一反三，认真排查存在的问题，制定并落实整改
一是要严格遵守法律、法规，加强对施工队伍管理，建立、健全本单位安全生产责任制。**二是**要加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，严格落实安
施工现场安全管理，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，及时发现和制止各类违规作业行为，确保各项安全生产规章制度和安全操作规程的
头。**三是**要定期进行安全检查，对发现安全生产隐患问题，要及时督促整改。